

1500971-06.2022.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marina Freire

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... de um conhecido ponto de tráfico, onde há dois dias havia ocorrido a prisão de um casal por tráfico de drogas (processo nº 1500965-96.2022.8.26.0594), as testemunhas decidiram se aproximar do ponto de vendas, situado na Favela do Piquete, sendo que o acesso ao local se dá por uma viela, acessível apenas a pedestres. E, no ponto de tráfico, os policiais avistaram o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

4ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru-SP - cep 17060-000

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500971-06.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

RICHARD BATISTA DUARTE

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Marina Freire

Vistos.

RICHARD BATISTA DUARTE, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 28 de julho de 2022, por volta das 12h10, na Rua Francisco Saez Aiza, nº 2-02, Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima, nesta cidade e Comarca de Bauru, trazia consigo 302,24 g de entorpecente conhecido como maconha, divididos em 10 porções, e uma porção de 24,77 g de entorpecente conhecido como cocaína, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Oferecida a denúncia (fls. 1/5), por decisão de fls. 95/96 foi determinada a notificação do réu.

O réu foi notificado (fl. 103) e apresentou defesa prévia às fls. 114/115.

A decisão de fl. 116 recebeu a denúncia e deu início à fase de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma testemunha de defesa. Ao final, o

réu foi interrogado (fls. 147/148-mídia e 162/163-mídia).

Superada a fase de diligências, em alegações finais o representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, pois entendeu comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (fls. 169/173).

Em outro ângulo, a Defesa rogou pela absolvição diante da ausência de provas e de elementos para corroborar um édito condenatório. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela fixação de regime inicial diverso do fechado (fls. 177/192).

É o relatório.
DECIDO.

Trata-se de ação penal pública instaurada para a apuração do crime de tráfico de drogas.

O conjunto probatório é contundente e apto a dar arrimo à procedência da denúncia.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 6 boletim de ocorrência de fls. 10/12, auto de exibição e apreensão de fl. 14, laudo de constatação provisória de fls. 15/20, fotografias de fls. 21/22, laudo toxicológico definitivo de fls. 83/87, bem como pela prova oral amealhada nos autos.

A imputação da autoria do delito ao réu é igualmente inarredável, pois foi fruto da prova colhida em Juízo, sob a égide do princípio do devido processo legal, assegurando, de forma imperiosa, o contraditório e a ampla defesa.

Em seu interrogatório, o réu negou a prática criminosa. Disse que, na data dos fatos, havia trabalhado até às 11h e ido, com sua esposa, à residência de seu sogro almoçar, tendo permanecido do lado externo da casa após a refeição. Falou que, enquanto manuseava seu aparelho telefônico, observou, nas vielas existentes nas proximidades, indivíduos sendo perseguidos por dois policiais armados. Acrescentou que, no momento em que pretendia retornar ao interior do barraco, os policiais determinaram que se sentasse, bem como perguntaram se possuía passagem criminal e quem eram os indivíduos que haviam fugido, além de pedirem para indicar o barraco deles, sendo que, ao responder negativamente, já que nada sabia, um agente surgiu com uma sacola, afirmando que ele seria preso. Aduziu ter sido abordado por volta das 13h e permanecido no interior de um veículo por bastante tempo, já que os policiais queriam informações de indivíduo morador da região, tendo sido interrogado em solo policial apenas às 17h (fls. 162/163-mídia).

O policial civil Marcos Moraes Bueno relatou que, no dia dos fatos, próximo ao horário de almoço, efetuava diligência na região com viatura descaracterizada, quando avistou um veículo utilizado por pessoa suspeita de ter praticado crime de homicídio, razão pela qual avisou os colegas investigadores da Delegacia de Homicídios e permaneceu no local a fim de auxiliar nos trabalhos. Contou que, realizada a abordagem no veículo e em residência, resolveu se aproximar de um ponto de tráfico bastante conhecido e situado nas proximidades, pois dois dias antes havia efetuado a prisão de um casal que havia adquirido entorpecentes no local. Esclareceu que se trata de uma favela e a entrada ocorre por viela acessível apenas a pedestres. Mencionou que estava sem uniforme da Polícia e caminhava de forma discreta, sem arma de fogo em punho, momento em que viu um rapaz almoçando e, cerca de 20 metros à frente, o réu sentado em um banco, segurando uma sacola, quando então procedeu à abordagem e localizou, na sacola, porções de maconha e cocaína, além da quantia de R\$ 1.200,00. Asseverou que ambos indivíduos ficaram surpresos com a ação, acreditando que os policiais fossem compradores de estupefaciente, assim como o réu admitiu a mercancia e informou que o dinheiro era proveniente das

vendas. Explicou que o local é hostil e rapidamente conduziu o réu à Delegacia, onde colegas afirmaram que há 20 dias havia ocorrido cumprimento de mandado de busca domiciliar no imóvel do réu. Disse que o réu, no interrogatório, afirmou que indivíduos fugitivos haviam abandonado a sacola, todavia, naquele momento, apenas ele e o rapaz que almoçava estavam no local, sendo que este não foi detido por inexistir prova de que ele participava da mercancia (fls. 147/148-mídia).

No mesmo sentido, o investigador de polícia Valter Freneda Júnior narrou que efetuava diligências no Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima e avistou um carro envolvido em crime investigado pela DIG, momento em que avisou os policiais, tendo permanecido no local a fim de apoiar o trabalho; ato contínuo, tendo em vista que o automóvel estava localizado próximo a um ponto de tráfico de drogas da Favela do Piquete, onde há dois dias havia efetuado a prisão de um casal em poder de entorpecentes, resolveu ingressar na viela caminhando, sem empunhar armas e conversando com o colega policial, momento em que avistou, à sua direita, um rapaz almoçando e, à sua esquerda, o réu sentado com uma sacola no colo, tendo procedido à abordagem e encontrado porções de cocaína e maconha e a quantia de R\$ 1.219,00 no interior da sacola. Aduziu que o réu prontamente admitiu que realizava a venda de estupefacientes e o dinheiro era oriundo da mercancia. Reportou que o indivíduo não notou a ação policial provavelmente porque estava se alimentando, sendo que olheiros do tráfico costumam se posicionar nas proximidades a fim de noticiar a chegada da Polícia ou de pessoas suspeitas. Esclareceu que, como outra ação policial ocorria nas proximidades, eles não se atentaram à sua aproximação. Acrescentou que o réu e o indivíduo afirmaram não ter percebido que ele era policial, como também o local é frequentado por diversos tipos de pessoas. Falou que no momento da abordagem estavam no local apenas o réu e o indivíduo que se alimentava, sendo que moradores posteriormente se aproximaram (fls. 147/148-mídia).

Anna Gabrielle Gonçalves de Lima, esposa do réu, contou que ambos foram à casa de seu genitor almoçar, sendo que o réu permaneceu do lado externo da residência depois da refeição. Mencionou que, passado certo tempo, foi informada por uma vizinha que seu marido havia sido detido por dois homens. Disse que o réu não portava sacola, bem como viu jovens correndo nas proximidades. Asseverou que o réu não era usuário de drogas e trabalhava como gesseiro, sendo que eles iam com frequência à casa de seus familiares (fls. 162/163-mídia).

Ao que se vê, as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais civis que participaram da abordagem e da apreensão dos entorpecentes, dão respaldo ao decreto condenatório.

As circunstâncias evidenciam a prática do delito na modalidade “trazer consigo”, verbo nuclear trazido pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A negativa do réu quanto à traficância em nada muda o cenário probatório produzido nos autos, pois tudo que foi apurado leva à comprovação do delito descrito na denúncia.

Diversamente do propugnado pela Defesa, a reconstrução histórica dos acontecimentos, propiciada pela produção probatória, tornou certo o envolvimento do réu com o tráfico ilícito de entorpecentes.

De fato, restou cabalmente demonstrado que os policiais civis, na data dos fatos, efetuavam diligências pela região do Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima quando avistaram um veículo que estaria sendo utilizado por indivíduo investigado pela prática do crime de homicídio. Assim, as testemunhas avisaram os policiais vinculados à investigação e permaneceram no local a fim de apoiar os trabalhos.

Depois de realizada a operação e considerando que tal automóvel estava estacionado nas proximidades de um conhecido ponto de tráfico, onde há dois dias havia ocorrido

a prisão de um casal por tráfico de drogas (processo nº 1500965-96.2022.8.26.0594), as testemunhas decidiram se aproximar do ponto de vendas, situado na Favela do Piquete, sendo que o acesso ao local se dá por uma viela, acessível apenas a pedestres. E, no ponto de tráfico, os policiais avistaram o réu em poder de uma sacola, sendo que ele foi abordado e admitiu a prática criminosa, tendo sido localizadas porções de drogas e quantia em dinheiro no interior da sacola.

A propósito, nada há nos autos capaz de retirar o valor probatório dos depoimentos dos policiais, os quais apresentaram as mesmas versões em ambas as fases do procedimento, razão pela qual merecedores de credibilidade. A essência dos depoimentos dos investigadores revelou-se, em sua substância, uniforme e factível em Juízo.

Com efeito, não podem ser desconsiderados os depoimentos dos agentes, servidores públicos cumpridores de seus deveres, já que foram compromissados como qualquer outra testemunha e não possuem interesse em incriminar o réu. Necessário ressaltar que a função da Polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos investigadores, razão pela qual não merecem ver desprestigiadas suas palavras somente pelo fato de pertencerem ao quadro da Polícia. Nesse sentido:

“Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que eles foram submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. [...] Ressalte-se que, como é cediço, policiais não estão legalmente impedidos de depor em processos nos quais tenham participado da fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante valor probatório, mormente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, nada de concreto foi trazido aos autos no sentido de infirmar os seus relatos, sendo certo que não teriam razão alguma para imputar a prática de infração tão grave a pessoas que sabem ser inocentes.” (TJSP. 11ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001971-89.2017.8.26.0530. Relator: Salles Abreu. Data do julgamento: 3 de outubro de 2018).

TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.

1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (STJ. HC nº 267.025 – DF. Relator: Ministro Jorge Mussi. Data do julgamento: 02 de maio de 2013) (destaquei)

Ora, diante dos depoimentos dos investigadores, de toda prova produzida e com riqueza de detalhes de como se deram os fatos, não há se falar em fragilidade probatória a ponto de propiciar a absolvição do réu.

Da análise do boletim de ocorrência de fls. 10/12, do auto de exibição e apreensão de fl. 14, do laudo de constatação provisória de fls. 15/20 e do laudo toxicológico

definitivo de fls. 83/87, é possível observar que foram apreendidas 10 porções de maconha (302,24 g) e uma porção de cocaína (24,77 g), além da quantia de R\$ 1.219,00, a corroborar o exercício da traficância.

Não fosse pela prova oral produzida, já tão suficiente à condenação, a variedade, a quantidade e a forma como os produtos apreendidos foram encontrados encerram circunstâncias que, analisadas em conjunto, induzem à certeza da destinação ao comércio.

Igualmente, para a consumação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, crime permanente, basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou seja, uma das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É certo também que a legislação antidrogas estabelece que, para a caracterização do crime de tráfico, mister a análise da natureza da droga, sua quantidade, avaliação do local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente de drogas. A quantidade de droga apreendida tem sido referencial na jurisprudência brasileira para caracterização do ilícito da mercancia. Claro que não basta essa única circunstância. Todo conjunto probatório leva à responsabilização do réu. Nesse sentido:

[...] 5. Tráfico de drogas e uso de substância entorpecente. O fato do réu não ter sido preso em atos de traficância, por si só, pouco importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STJ [...] (TJSP. 3ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001686-11.2011.8.26.0400. Relator: Des. Airton Vieira. Data do julgamento: 10 de outubro de 2017)

Por todo o exposto, entendo que o quadro probatório formado ao longo da instrução autoriza a conclusão do cometimento, pelo réu, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Concluindo pela condenação, passo à dosimetria da pena.

A culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu ostenta antecedentes criminais (fl. 58: processo nº 1500012-52.2022.8.26.0071; fl. 58: processo nº 1500867-82.2020.8.26.0594; fl. 58: processo nº 1517540-02.2022.8.26.0071), além da reincidência a ser considerada em momento oportuno. Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências do delito não lhes são desfavoráveis.

Destarte, havendo uma circunstância judicial contra o réu (maus antecedentes), fixo a pena para esta fase no mínimo legal acrescida de 1/5, resultando em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (fl. 55: Execução da Pena nº 0005075-15.2018.8.26.0026, referente ao processo nº 0030565-06.2015.8.26.0071; fls. 55/56: Execução da Pena nº 0005554-71.2019.8.26.0026, referente ao processo nº 0030298-05.2013.8.26.0071; fls. 56/57: Execução da Pena nº 0009136-84.2016.8.26.0026, referente ao processo nº 0007248-42.2016.8.26.0071).

Assim, por se tratar de multirreincidência, majoro a pena em 1/3, ficando, então, estabelecida no montante de 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena. Também não é possível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a reincidência do réu, bem como a nocividade, a variedade e a quantidade de entorpecentes apreendidos, fato que revela a dedicação do réu a atividades delitivas, com a existência de uma estrutura voltada à prática da traficância. Dessa forma, ficam as penas mantidas em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

O regime inicial deverá ser o fechado (artigo 33, § 2º, “a” e “b”, do Estatuto Repressivo), considerados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal e a reincidência do réu. Ademais, é preciso sempre deixar claro que se trata de delito de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado ao crime hediondo (art. 5º, XLIII, da CF/88) e que a própria Carta Magna previu tratamento diferenciado, mais rigoroso, em razão da nocividade desse delito para o bem-estar social. Além disso, o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, dispõe que será cumprida inicialmente em regime fechado a pena por crime de tráfico de drogas. Ainda, a fixação do regime fechado é imprescindível à prevenção e repressão do crime cometido, de modo a atender o princípio da suficiência da pena (artigo 59 do Estatuto Repressivo).

Por fim, nos termos do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, é vedada a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, além, é claro, do não atendimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR o réu RICHARD BATISTA DUARTE à pena de 8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época da infração para cada dia-multa, por violação ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pena a ser cumprida em regime inicial fechado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e comunique-se à Vara de Execuções Penais, Instituto de Identificação e Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da Constituição Federal).

Comprovada a origem ilícita do dinheiro apreendido e depositado nos autos (fl. 164), decreto o perdimento da importância em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006. Transitada em julgado, providencie-se a transferência do numerário para a conta do FUNAD e oficie-se à SENAD (artigo 63, § 4º, da Lei de Tóxicos).

O réu respondeu ao processo custodiado. Assim, presentes os requisitos à segregação cautelar e não se alterando a situação dos autos, tanto mais diante desta decisão e da pena ora aplicada, bem como pela reincidência, além das razões já expostas às fls. 64/67 e 160, indefiro-lhe o recurso em liberdade nesta fase processual. Recomende-se, pois, o réu na prisão onde se encontra.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bauru, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA